

■ 질문 리스트

- ① 퇴직연금이 무엇인가요?
- ② 확정급여형(DB, Defined Benefit)은 무엇인가요?
- ③ 확정기여형(DC, Defined Contribution)은 무엇인가요?
- ④ 누가 퇴직연금에 가입하나요?
- ⑤ 임원도 퇴직연금에 가입할 수 있나요?
- ⑥ 개인사업자의 대표도 퇴직연금에 가입할 수 있나요?
- ⑦ 다른 법에 따라 퇴직급여를 받는 사람도 DB 또는 DC 퇴직연금에 가입할 수 있나요?

○ 퇴직연금이 무엇인가요?

- 퇴직금은 기업이 근로자의 퇴직금을 사외 금융기관에 적립하고, 퇴직 시 근로자가 연금(만 55 세 이후 지급) 또는 일시금으로 수령할 수 있는 노후 소득 보장 제도입니다.

○ 확정급여형(DB, Defined Benefit)은 무엇인가요?

- 근로자가 퇴직 시 받을 금액이 사전에 확정되어 있으며, 회사가 적립금을 운용합니다.

○ 확정기여형(DC, Defined Contribution)은 무엇인가요?

- 회사가 매년 일정 금액을 근로자의 계좌에 입금하고, 근로자가 직접 운용하여 수익률에 따라 최종 퇴직금이 달라집니다.

○ 누가 퇴직연금에 가입하나요?

- 회사에서 퇴직연금제도를 운영하고 있는 경우 다음 조건을 모두 만족하는 직원은 퇴직연금에 가입할 수 있습니다.

[표] 근로자퇴직급여 보장법상 퇴직연금에 가입할 수 있는 가입조건

근로시간	계속근로기간
1 주일 평균 근로시간이 15 시간 이상	1 년 이상 계속해서 일하는 경우

○ 임원도 퇴직연금에 가입할 수 있나요?

- 네, 임원도 퇴직연금에 가입할 수 있지만, 회사의 퇴직연금규약에 임원도 가입 대상에 포함된다고 명시되어 있어야 합니다. 단, 임원만을 대상으로 퇴직연금제도를 운영할 수는 없습니다.
- 따라서 회사 퇴직연금규약에 가입대상인지 확인하시기 바랍니다.

○ 개인사업자의 대표도 퇴직연금에 가입할 수 있나요?

- 개인사업을 운영하는 대표(사업주)는 퇴직연금에 가입할 수 없습니다. 하지만 개인사업주에게 고용된 직원들은 퇴직연금에 가입할 수 있습니다.

[표] 개인사업자 관련 정리

구분	대표자	고용된 직원
개인사업	퇴직연금 가입 불가	퇴직연금 가입 가능

- 개인사업 대표는 일반 IRP(개인형 퇴직연금)를 통해 자영업자로 가입할 수 있습니다.

○ 다른 법에 따라 퇴직급여를 받는 사람도 DB 또는 DC 퇴직연금에 가입할 수 있나요?

- 일부 직군은 별도의 법에 따라 퇴직급여를 받는 경우가 있어, 확인이 필요합니다.

대상	설명
공무원, 군인, 사립학교 교직원, 선원 등	○ 일반 퇴직연금 가입대상이 아닙니다. ○ 별도의 퇴직급여제도*를 적용을 받습니다. * 군인연금법, 사립학교교직원법, 공무원연금법, 선원법 등 적용
외국인 근로자	○ E-9(비전문취업), H-2(방문취업) 비자인 경우 출국만기보험 또는 신탁에 가입해야 합니다. ○ 그러나 출국만기보험을 가입하지 않고 퇴직연금에 가입하고자 하는 경우 가입이 가능합니다.
과학기술인	○ 과학기술인공제회법을 적용받아 공제회에 가입하게 됩니다.

근로자퇴직급여 보장법 제 2 조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “근로자”란 근로기준법 제 2 조제 1 항제 1 호에 따른 근로자를 말한다.

근로자퇴직급여 보장법 제 3 조(적용범위)

이 법은 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장(이하 “사업”이라 한다)에 적용한다. 다만, 동거하는 친족만을 사용하는 사업 및 가구 내 고용활동에는 적용하지 아니한다.

근로자퇴직급여 보장법 제 4 조(퇴직급여제도의 설정)

- ① 사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 한다. 다만, 계속근로기간이 1 년 미만인 근로자, 4 주간을 평균하여 1 주간의 소정근로시간이 15 시간 미만인 근로자에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ② 제 1 항에 따라 퇴직급여제도를 설정하는 경우에 하나의 사업에서 급여 및 부담금 산정방법의 적용 등에 관하여 차등을 두어서는 아니 된다.

근로자퇴직급여 보장법 시행령 제 17 조(개인형퇴직연금제도의 설정 대상)

법 제 24 조제 2 항제 3 호에서 “자영업자 등 안정적인 노후소득 확보가 필요한 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람”이란 다음 각 호의 사람을 말한다.

1. 자영업자
2. 법 제 4 조제 1 항 단서에 따라 퇴직급여제도가 설정되어 있지 아니한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 근로자
가. 계속근로기간이 1 년미만인 근로자
나. 4 주간을 평균하여 1 주간의 소정근로시간이 15 시간 미만인 근로자
3. 법 제 8 조제 1 항에 따른 퇴직금제도를 적용받고 있는 근로자
4. 공무원연금법의 적용을 받는 공무원
5. 군인연금법의 적용을 받는 군인
6. 사립학교교직원 연금법의 적용을 받는 교직원
7. 별정우체국법의 적용을 받는 별정우체국 직원